

**CITTÀ DI SQUILLACE**

- PROVINCIA DI CATANZARO -

COPIA**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 33 Registro delle Delibere del 25/03/2022	OGGETTO «Fondi strutturali PON-FESR 2014/2020. Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19». Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali.
---	---

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore

Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2022 del giorno 25 mese di marzo alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita
la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☐ SI ☒ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in
audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di
funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale MUccari – Presidente, constatato il numero degli
intervenuiti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato l'Avviso "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" prot. AOODGEFID n° 13194 del 24/06/2020, nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10.7 "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici", nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici";
- questo Ente ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione del suddetto bando in data 24/06/2020 n° 1032452 – protocollo di accettazione MIUR n° 13194;
- con nota prot. AOODGEFID n° 19240 del 07/07/2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON "Per la scuola", del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, l'elenco per ciascuna regione di tutti gli Enti locali ammessi a finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento ed adeguamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici, tra cui risulta il Comune di Squillace per l'importo complessivo di € 15.000,00 sulla base della popolazione scolastica;
- con nota prot. AOODGEFID n° 20822 del 13/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha inoltrato a questo Comune la Nota di Autorizzazione e relativo Allegato ai fini della partecipazione ai fondi stanziati per un contributo onnicomprensivo di € 15.000,00, per la realizzazione dei suddetti interventi;
- con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n° 112 del 16/10/2020, è stato "Preso atto beneficiario contributo, Approvazione scheda progettuale e Nomina RUP", per un importo complessivo di € 15.000,00;
- con determinazione a contrarre e contestuale affidamento lavori n° 543 del 29/10/2020 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 alla ditta Costruzioni Tolone srls;
- in data 12/11/2020 è stata stipulata la lettera commerciale, con la ditta Costruzioni Tolone srls, contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori inerenti l'*"Intervento della scheda progettuale scuola secondaria di I grado SMS Vivariense"* plesso di via D. Assanti, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che:

- i lavori sono stati ultimati il giorno 25.11.2020, come da certificato di ultimazione redatto in pari data dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;
- con determinazione n° 596 del 26/11/2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e gli atti di contabilità finale;
- tutta la documentazione richiesta è stata regolarmente caricata sull'apposito portale del Ministero della Pubblica Istruzione;

Costatato che il MIUR ha accreditato una prima anticipazione del contributo assentito pari a € 3.000,00, la quale però non copre l'intero ammontare delle spese;

Vista e richiamata la determinazione n° 600 del 30/11/2020, del Settore Tecnico, con la quale si è liquidato un acconto sul 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori);

Preso atto che:

- con nota del 04.03.2022, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 11.03.2022 al prot. n° 1347, la ditta Costruzioni Tolone srls ha sollecitato il pagamento delle proprie spettanze;
- si rende necessario provvedere al saldo della fattura n° FPA 6/20 del 26/11/20 emessa dall'impresa Costruzioni Tolone srls, anche per evitare che l'impresa medesima produca atti esecutivi con aggravio di spesa;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. di procedere al pagamento dell'importo di € 11.798,21 (di cui € 10.725,65 per lavori e € 1.072,56 per IVA al 10%) quale liquidazione del saldo del 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori) dei lavori inerenti l'“Intervento della scheda progettuale scuola secondaria di I grado SMS Vivariense” plesso di via D. Assanti, per la fattura n° FPA 6/20 del 26/11/20 emessa dall'impresa Costruzioni Tolone srls;
2. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento con anticipazione della somma con i fondi comunali, in attesa dell'effettivo accredito da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Successivamente, con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì _____



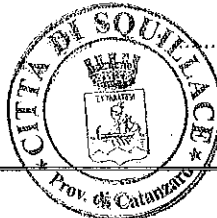
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria



È copia conforme all'originale _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

